

[9] 국유재산 대부 면적 관리 부적정

- 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제9조의2(수탁부동산 인수시의 처리) 제1항에 따르면 수탁부동산의 세부내용을 통지받은 때에는 지체 없이 수탁부동산의 현재 상태를 점검하고 통지내용과 실제의 부합여부 등을 파악한 후 실태조사서를 작성하여야 한다고 되어 있고
 - 「같은 요강」 제7조(실태조사 방법)에 따르면 재산의 실태조사 시에는 관련 제공부와 재산의 현황이 일치하는지 여부를 조사하여야 한다고 되어 있음
 - 따라서, 국유재산을 대부하고자 하는 경우에는 토지대장 등 제공부를 통하여 소재 지번과 면적을 확인하고 대부 목적물을 정확하게 특정하여야 함
 - 그런데, 2017. 6. 30. 기준 대부계약이 체결된 대부료 1백만 원 이상인 국유재산 3,768건¹⁾에 대하여 국유 BPM 상 대장면적과 토지대장 상 면적의 일치 여부를 점검한 결과
 - [표 12] 및 [별표 10]과 같이 총 42건의 국유재산은 대장의 분할·합병 등으로 면적의 증감이 있었으나 국유 BPM에 이를 반영하지 않아 7,727㎡(과대 6,991.9㎡, 과소 735.1㎡) 만큼 대장 상의 면적과 일치하지 않은 것으로 확인되고 있고
- [표 12] 대부 중인 국유재산 면적 불일치 현황**

(단위 : 필지, ㎡)

1) 대부면적과 토지대장 면적의 일치여부를 확인하고자 대장면적 전부를 대부 중인 토지만을 점검 대상으로 함

소관 부점	건 수	대장면적 (A)	BPM면적 (B)	면적 차이(A-B)			
				과대		과소	
				건수	면적	건수	면적

“기재 생략”

-
- 그 중 총 14건은 실제 사용면적과 계약면적이 일치하지 않아 [별표 9]와 같이 1,687㎡(과대 1,510㎡, 과소 177㎡) 만큼 잘못된 면적으로 계약이 체결됨으로써 대부료 7,543천 원(과다 6,015천 원, 과소 1,528천 원) 만큼 잘못 부과·징수된 사실이 있음²⁾

2) 나머지 28필지는 대장의 분할·합병이 BPM에 반영되지 않은 건으로 계약대상 물건의 지번을 추가하거나 삭제하기만 하면 되고 계약면적의 변경은 필요하지 않음

【조치할 사항】

- ◇ 서울서부지역본부장 등 10개 지역본부장은 토지대장 상의 면적과 국유재산관리시스템(BPM) 상의 면적이 일치하지 않는 42건의 국유재산에 대하여는 BPM 상 대장을 정리하고,
 - 그 중 계약 면적이 실제사용 면적과 일치하지 않는 14건의 국유재산에 대하여는 계약면적을 변경하고 과오납된 대부료 7,543천 원(과다 6,015천 원, 과소 1,528천 원)을 환급 또는 추징하시기 바람. (시정)

[별표 9] 대부면적 오류에 따른 대부료 과부족 징수 현황

(단위 : m², 천 원)

순 번	소재지	오류 면적	대부료 과·부족징수 금액					면적변경 일자
			합계	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년

“기재 생략”

[별표 10] 대부 중인 국유재산 면적 불일치 명세

(단위 : m²)

	소재지	피대부자	면 적					불일치 사유
			토지 대장	BPM 대장	면적 차이	실제 점유	증감 필요	

“기재 생략”